

0001713-39.2018.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos
Comarca: Assis
Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
Data de Disponibilização: 05/10/2022

... (processo 0008441-04.2015.8.26.0047, tráfico de drogas privilegiado, fls. 235; processo 0005266-65.2016.8.26.0047, lesão corporal, fls. 236). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 1/4 e a fixo em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, não incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que já é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001713-39.2018.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001713-39.2018.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 02/2018 - Delegacia de Polícia de Tarumã, 591/2017 - Delegacia de Polícia de Tarumã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELTON JHONES EUZÉBIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

ELTON JHONES EUZÉBIO DOS SANTOS foi denunciado como o incurso no artigo 129, § 9º, e, por três vezes, no art. 147, caput, c.c. o art. 61, II, alínea f, todos do Código Penal, na forma de concurso material, porque:

- 1) em 22 de dezembro de 2017, por volta de 19h30min, na R. das Gaivotas, 229, em Tarumã, nesta comarca, ofendeu a integridade corporal de sua ex-mulher, Angelita Feliciano Sirqueira dos Santos, ao agarrá-la com violência pelos braços e desferir-lhe socos, causando na vítima as lesões corporais de natureza leve;
- 2) ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, logo em seguida à agressão acima descrita, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-mulher, Angelita Feliciano Sirqueira dos Santos, ao dizer-lhe "ia matá-la", ia "desferir uma facada

nela" e que "somente não o fazia naquele momento porque ela estava com o filho no colo";

3) por fim, já em 16 de maio de 2018, por volta de 19h15min, em via pública, na R. das Gaivotas, em Tarumã, nesta Comarca, ameaçou de causar mal injusto e grave a sua ex-mulher, Angelita Feliciano Sirqueira dos Santos, e à filha dessa, Laura Natália Sirqueira Santos da Silva, ao dizer-lhes que "ia matá-las", que "sabia onde Laura estudava e que o que era dela estava guardado" e que "o negócio ia ficar complicado" para Laura.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Em dezembro de 2017, agressivo e possivelmente sob efeito de narcóticos, ELTON JHONES abordou Angelita na rua e, afirmando que ela tinha "chamado a Polícia para prejudicá-lo", agrediu-a da forma referida. Em seguida, ameaçou-a.

Meses depois, já em maio de 2018, cessada a eficácia das medidas protetivas, ELTON JHONES avistou Angelita na esquina da casa dela, abordou-a e novamente a ameaçou, afirmando que ia matar a vítima. Naquele momento, houve a intervenção da filha de Angelita, Laura Natália, a quem ELTON também ameaçou da forma referida.

Recebida a denúncia (fls. 191/192), o réu foi citado (fl. 177) e apresentou defesa (fls. 189/190). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da denúncia (fls. 191/192).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A pretensão punitiva procede.

Com efeito, a prova é hábil à demonstração de todos os crimes imputados ao réu.

No que se refere ao crime de lesão corporal, o laudo pericial de fl. 19, realizado no dia 28.12.2017, demonstrou que a vítima suportou equimose esverdeada em região anterior do braço direito, concluindo pela caracterização de lesão corporal de natureza leve.

Por outro lado, a prova é hábil a vincular tais lesões ao comportamento do réu. Nesse sentido, destaca-se que a vítima relatou ter sido procurada pelo réu, que a agrediu com puxões de cabelo, empurrões e soco na cabeça, sendo que, na ocasião, chegou a cair ao chão.

É verdade que a testemunha Laura não trouxe maiores subsídios a respeito desses fatos. Disse que foram muitas as ocorrências e não se recordava dessa especificamente. Entretanto, disso não decorre a fragilidade probatória, porquanto não se vê qualquer dado indicativo de que a ofendida quisesse prejudicar o réu, atribuindo-lhe falsamente fato não ocorrido.

Ademais, a ausência de demonstração de lesão corporal na cabeça não prejudica a conclusão da responsabilidade do réu pelo crime correlato. Isso porque, como se viu das declarações da ofendida, houve pluralidade de agressões, inclusive empurrão que ocasionou sua queda ao chão, e não unicamente soco na cabeça.

Oportuno ainda ponderar que, no tocante a esse fato, inexiste discrepância entre a versão da vítima e o testemunho de sua filha Laura. Com efeito, esta última disse que, ao longo do tempo, houve uma pluralidade de agressões físicas e ameaças, mas não se recorda do fato do dia 22 de dezembro de 2017. Seu testemunho, destarte, teve como foco o fato ocorrido em maio de 2018, quando disse também ter sido ameaçada.

Assim, ao mencionar que o réu empurrou a bicicleta contra a vítima, estava se referindo não a dezembro de 2017, mas sim a maio de 2018, o que demonstra a inexistência de contradição entre as versões.

Por outro lado, os crimes de ameaça restaram igualmente demonstrados.

Com efeito, Angelita asseverou ter sido ameaçada não apenas no dia 22 de dezembro de 2017, como também em maio de 2018, sendo este último fato presenciado por sua filha Laura, que também foi ameaçada. Na ocasião o réu disse que a mataria, dizendo também a ambas que sabia onde Laura estudava, sendo que ambas se sentiram atemorizadas, tendo em vista ser o réu uma pessoa sabidamente agressiva. No mesmo sentido foi o testemunho de Laura.

Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fatos típicos (que se amoldam ao artigo 129, §9º, e, por duas vezes, ao artigo 147, caput, do Código Penal) e antijurídicos, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas:

1 - Da lesão corporal contra Angelita:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado, pois registra maus antecedentes (processo 0008441-04.2015.8.26.0047, tráfico de drogas privilegiado, fls. 235; processo 0005266-65.2016.8.26.0047, lesão corporal, fls. 236). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 1/4 e a fixo em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, não incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que já é elementare do delito imputado ao réu e sua aplicação configuraria bis in idem. Não há atenuantes. Assim, a pena intermediária permanece inalterada: 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, com relação ao delito de lesão corporal praticado em face de Angelita, fixo a pena final de 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

2 - Do crime de ameaça contra Angelita praticado em 22/12/2017:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado, pois registra maus antecedentes (processo 0008441-04.2015.8.26.0047, tráfico de drogas privilegiado, fls. 235; processo 0005266-65.2016.8.26.0047, lesão corporal, fls. 236). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 1/4 e a fixo em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pelo que majoro a reprimenda em 1/4. Inexistem atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, com relação ao delito de ameaça em face de Angelita praticado no dia 22/12/2017, fixo a pena final de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

3 - Das ameaças contra Angelita e Laura praticadas em 16/05/2018:

Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao sentenciado, pois registra maus antecedentes (processo 0008441-04.2015.8.26.0047, tráfico de drogas privilegiado, fls. 235; processo 0005266-65.2016.8.26.0047, lesão corporal, fls. 236). Por se tratar de duas condenações, elevo a pena-base em 1/4 e a fixo em 1 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção.

Na segunda fase, incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, pelo que majoro a reprimenda em 1/4. Inexistem atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, com relação às ameaças praticadas contra Angelita e Laura no dia 16/05/2018, fixo a pena de 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

4 - Do concurso material de delitos:

Considerando que o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes (uma lesão corporal e duas ameaças), incide a regra do concurso material de delitos, prevista no art. 69, do Código Penal. Dessa forma, o somatório das reprimendas fixadas acima perfaz o total de: 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ELTON JHONES EUZÉBIO DOS SANTOS ao cumprimento de 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, por infração ao artigo 129, §9º, e, por duas vezes, ao artigo 147, caput, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, em concurso material de crimes.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, a teor do art. 44, I, do CP, e Súmula 588 do STJ.

Suspensão condicional da pena: ausentes os requisitos que autorizam a suspensão

condicional da pena, previstos no artigo 77 do Código Penal, pois o réu registra maus antecedentes, inclusive por violência doméstica.

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins de suspensão dos direitos políticos (CF, art. 15, III);

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio. Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 03 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA